

DU 31 JUILLET 1978 ET A SES ANNEXES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES, ci-après dénommée ETAP, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est à Tunis, 11, avenue Khéreddine Pacha, représentée par Monsieur Habib LAZREG, son Président Directeur Général,

d'une part, /

ET

HOUSTON OIL AND MINERALS OF TUNISIA INC, ci-après dénommée HOMT, société régie par les lois de l'Etat du Texas, Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social est au 1100 Louisiana Street, Inter first Plaza Building, suite 2400, Houston, TEXAS, élisant domicile à Tunis, n° 8 Ibn El Jazzar, LAFAYETTE, représentée par Monsieur Thos. W. BROWN, General Manager,

d'autre part.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

- 1 - Par arrêté du 15 mai 1979, un Permis de recherches de substances minérales du deuxième groupe, couvrant une superficie totale de 2764 km², dit "Permis Kerkennah Ouest" a été accordé à l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et à HOMT qui ont, par ailleurs, par Contrat conclu entre elles le 31 juillet 1978, convenu de s'associer pour l'exercice des droits et des obligations qui résultent pour chacune d'elles de la Convention ainsi que de ses annexes et qui sont afférents audit Permis Kerkennah Ouest, avec des pourcentages de participation respectifs de 51 % pour ETAP et 49 % pour HOMT.
- 2 - Afin de faciliter l'exploration, le développement et l'exploitation des structures sur le Permis Kerkennah Ouest, ETAP et HOMT ont convenu d'apporter quelques modifications nécessaires au Contrat d'Association.

JB

- 3 - Les nouvelles dispositions juridiques introduites préservent l'intérêt des associés et de l'Autorité Concédante ; et restent conformes à l'esprit défini dans la Convention, le Cahier des Charges et le Contrat d'Association.
- 4 - Conformément aux dispositions de l'article 29 du Contrat d'Association, ETAP et HONT décident d'amender ledit Contrat d'Association, sous réserve de l'approbation par l'Autorité Concédante dudit avenant.
- 5 - Le Contrat d'Association précité et ses annexes restent en vigueur sous réserve des seules modifications qui leur sont apportées par le présent avenant.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

Le groupe projet HONT/ETAP est désigné pour définir, pour le compte des Co-Titulaires, la conception, le design, la supervision et le management de toutes les opérations de développement et d'exploitation pour toutes les concessions communes, et pour une durée de quatre ans (4) à partir de la date de notification de la participation de l'ETAP.

Il est bien entendu que durant cette phase le groupe projet est nanti de toutes les responsabilités et prérogatives de l'Opérateur telles que définies dans l'Accord d'Opérations.

ETAP et HONT seront équitablement représentées au sein du groupe projet notamment pour les décisions techniques.

Les projets communs de développement et d'exploitation conçus par le groupe projet seront soumis à l'approbation du Comité d'Opérations.

ARTICLE 2 :

A moins que les Parties n'en décident autrement par échange de lettres, ETAP participera à toutes les dépenses relatives aux concessions demandées sur le Permis de Kerkennah Ouest auxquelles elle aura décidé de s'associer.

✓
Hb

ARTICLE 3 :

ETAP consacrera chaque année à l'acquisition de sa part des immobilisations relatives aux opérations d'exploration financées par HOMT seule sur le Permis, et à concurrence de leur valeur, 20 % (vingt pour cent) de sa quote part de production d'huile, après déduction des redevances.

Cette quote part d'huile sera comptabilisée à partir du début de la phase de production initiale.

Les sommes à régler à HOMT à ce titre sont payées en Dollars, lors de chaque échéance annuelle, la première se situant au premier anniversaire de la date de la présentation du plan de développement de la Concession El Hajeb/Guebiba par les Co-Titulaires à la Direction Exploration-Production des Hydrocarbures du Ministère de l'Economie Nationale.

ARTICLE 4 :

Si la production d'huile obtenue de la Concession El Hajeb.Guebiba cessait d'être économique et si les sommes payées par ETAP à HOMT n'ont pas permis l'acquisition de la quote part des immobilisations relatives aux opérations d'Exploration financées par HOMT seule ; les sommes dûes par ETAP à HOMT seront transférées et ajoutées aux nouvelles dépenses d'Exploration réalisées par HOMT après la date ~~de~~ la concession El Hajeb/Guebiba.

Toutes les sommes dûes par ETAP à HOMT y compris celles relatives aux nouvelles dépenses d'exploration seront transférées de concession en concession jusqu'à leur solde. Cependant en cas d'abandon définitif par HOMT de la production et en l'absence de nouvelle concession après celle d'El Hajeb/Guebiba, les sommes non récupérées seront supportées exclusivement par HOMT. L'ETAP est alors libérée du remboursement de toute dette dûes sur les concessions développées en commun.

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur

Le présent Avenant, après signature des deux Parties, n'entrera en vigueur qu'après approbation du Ministère de l'Economie Nationale.

H
B

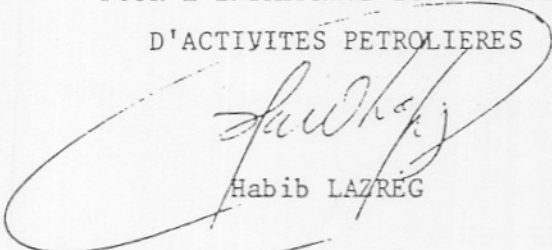
ARTICLE 6 :

Le présent Avenant au Contrat d'Association est dispensé des droits de timbre. Il est enregistré au droit fixe.

Fait à Tunis, le **8 JUIN 1983**.....

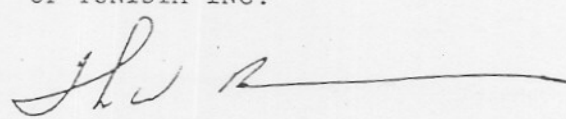
En quatre (4) exemplaires originaux

POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE
D'ACTIVITES PETROLIERES



Habib LAZREG

POUR HOUSTON OIL AND MINERALS
OF TUNISIA INC.



Thos. W. BROWN